

Lindenwerder Erbbaurecht - Erbbauzins, Heimfall und Kita-Finanzierung

Inhaltsverzeichnis

Teil	Inhalt
Teil 1	Aktenstücke (Markdown) (3)
Teil 2	E-Mails (1)
Teil 3	Excel-Tabellen (1)
Teil 4	Word-Dokumente (1)
Teil 5	Bildanlagen und Screenshots (1)
Teil 6	PDF-Anhänge (Originaldokumente) (1)

Aktenstücke (Markdown)

Datei: 01-sachverhalt-lindenwerder.md

Sachverhalt Lindenwerder

Die Gemeinde Lindenwerder hat 2008 ein Erbbaurecht zugunsten der Kinderbogen gGmbH bestellt. Laufzeit bis 31.12.2068. Zweck: Betrieb einer Kindertagesstätte und Familienbildungsstätte.

Seit 2024 sind Erbbauzinszahlungen mehrfach verspätet. Die Kinderbogen gGmbH plant einen Erweiterungsbau und eine Photovoltaikanlage. Die Förderbank verlangt eine erstrangige Belastung des Erbbaurechts. Die Gemeinde will Zustimmung nur erteilen, wenn Rückstände ausgeglichen und eine Heimfallklausel verschärft wird.

Datei: 02-erbbaugrundbuch-arbeitsauszug.md

Erbbaugrundbuch Arbeitsauszug

Erbbaugrundbuch Lindenwerder Blatt 2201

Bestandsverzeichnis

Erbbaurecht an Grundstück Gemarkung Lindenwerder, Flur 3, Flurstück 41/9. Inhalt nach Vertrag vom 14.07.2008.

Abteilung I

Kinderbogen gGmbH, Berlin.

Abteilung II

Reallast Erbbauzins zugunsten Gemeinde Lindenwerder. Zustimmungserfordernis für Veräußerung und Belastung. Vormerkung zur Sicherung des Heimfallanspruchs.

Abteilung III

Grundsschuld 900.000 EUR zugunsten Förderbank Berlin-Brandenburg, eingetragen 2015, Rang nach Erbbauzinsreallast.

Datei: 03-gemeinde-schreiben-heimfall.md

Schreiben der Gemeinde

Die Gemeinde Lindenwerder weist darauf hin, dass der Erbbauzins für Q3/2025 und Q1/2026 verspätet einging. Die erneute Verzögerung im Mai 2026 wird als schwerwiegende Pflichtverletzung gewertet.

Vor einer Zustimmung zur weiteren Belastung verlangt die Gemeinde:

1. vollständige Zahlung aller Rückstände,
2. Nachweis der Förderzusage,
3. Brandschutz- und PV-Konzept,
4. Ergänzung des Vertrags um ein Berichtswesen und eine klare Frist vor Heimfallausübung.

E-Mails

Datei: 04-bankmail-zustimmung-rang.eml

Von	foerderbank@example.test
An	kanzlei@example.test
Datum	Tue, 02 Jun 2026 09:14:00 +0200
Betreff	Kinderbogen - Zustimmung Belastung Erbbaurecht

Sehr geehrte Frau Dr. Westarp,

für die Auszahlung der Erweiterungsfinanzierung benötigen wir die Zustimmung der Gemeinde zur Belastung des Erbbaurechts sowie Klarheit, dass der Rang der Erbbauzinsreallast unsere Verwertung nicht wirtschaftlich entwertet. Bitte senden Sie uns auch den vollständigen Erbbaurechtsvertrag.

Freundliche Grüße
Förderbank

Excel-Tabellen

Datei: 05-erbbauzins-rueckstandslog.xlsx

Tabellenblatt: Zins

Quartal	Soll	Eingang	Verzugstage	Bemerkung
Q3 2025	18.750	10.10.2025	10	Liquiditätslücke
Q4 2025	18.750	02.01.2026	2	Feiertage
Q1 2026	18.750	25.04.2026	25	Fördermittel verspätet
Q2 2026	18.750	offen	-	strittig wegen Index

Tabellenblatt: Risiken

Thema	Risiko	Aktion
Heimfall	Drohung Gemeinde	Zahlungsplan + Vergleich
PV	Zustimmung offen	Nutzungszweck prüfen
Bank	Rangbedenken	Rang- und Erbbauzinsmatrix

Word-Dokumente

Datei: 06-entwurf-zustimmungsantrag.docx

Zustimmungsantrag Erweiterungsbau und PV

Antrag

Die Kinderbogen gGmbH beantragt die Zustimmung zur Belastung des Erbbaurechts mit einer weiteren Grundschuld zugunsten der Förderbank sowie zur Errichtung einer Photovoltaikanlage auf dem Bestandsdach.

Begründung

Der Erweiterungsbau erhöht die Kapazität um 32 Betreuungsplätze. Die PV-Anlage dient der Eigenversorgung der Kita und reduziert Betriebskosten. Rückstände werden vor Zustimmungsausübung ausgeglichen.

Sicherungen

Quartalsbericht, Lastschriftmandat für Erbbauzins, Bauzeitenplan, Brandschutzfreigabe, Rangbestätigung der Bank.

Bildanlagen und Screenshots

Datei: 07-baustellenfoto-dach-pv.jpg



Bilddatei: 07-baustellenfoto-dach-pv.jpg

PDF-Anhang: 08-heimfall-und-vergleichsmatrix.pdf

Datei: 08-heimfall-und-vergleichsmatrix.pdf

Heimfall und Vergleichsmatrix

Einschätzung

Der Heimfall ist noch kein Automatismus. Die Rückstände und Verspätungen sind ernst, aber eine verhältnismäßige Lösung mit Zahlungsplan, Berichtswesen und Zustimmungspaket erscheint naheliegend.

Thema	Gemeinde	Kinderbogen	Kompromiss
Rückstand	sofort zahlen	Liquidität eng	Raten + Sicherung
PV	Brandschutz offen	Kostenersparnis	Zustimmung nach Nachweis
Heimfall	Druckmittel	unverhältnismäßig	Frist-/Heilungsklausel